

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 11 : कलम 20, 21 व 21A

1) कलम 20 - अपराधाबाबत संरक्षण ★

- सर्व व्यक्तींना उपलब्ध
 - आणीबाणीच्या काळातही निलंबित करता येत नाही
- तीन संरक्षणे:

① कार्योत्तर कायद्यापासून संरक्षण

- कृत्याच्या वेळी अस्तित्वात नसलेल्या कायद्यानुसार शिक्षा नाही
- नंतर वाढवलेली शिक्षा लागू नाही
- फक्त फौजदारी कायद्याला लागू

② दुहेरी शिक्षेविरुद्ध संरक्षण

- एकाच अपराधासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा अभियोग व शिक्षा नाही

③ आत्मदोषारोपणाविरुद्ध संरक्षण

- आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडता येत नाही
- फक्त आरोपी व्यक्तीस संरक्षण

2) कलम 21 - जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य ★★

- सर्व व्यक्तींना उपलब्ध
- कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय जीवन किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावता येत नाही
- मेनका गांधी खटला (1978) - प्रक्रिया न्याय्य, योग्य व वाजवी असावी
- आणीबाणीच्या काळातही निलंबित करता येत नाही

3) कलम 21 मध्ये समाविष्ट हक्क

1. मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क
2. उपजीविकेचा हक्क
3. गोपनीयतेचा हक्क
4. स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क
5. कायदेशीर मदतीचा हक्क
6. जलद न्यायाचा हक्क
7. निवाऱ्याचा हक्क
8. आरोग्याचा हक्क
9. परदेश प्रवासाचा हक्क

4) कलम 21A - शिक्षणाचा हक्क ★★

- 6 ते 14 वर्षांच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
- 86वी घटनादुरुस्ती, 2002 ने समावेश
- अंमलबजावणी - 1 एप्रिल 2010
- बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009

5) संबंधित बदल

86 वी घटनादुरुस्ती:

- कलम 21A जोडले
- कलम 45 मध्ये बदल - 6 वर्षांखालील बालकांची प्रारंभिक काळजी व शिक्षण
- कलम 51A(k) - पालकांचे मूलभूत कर्तव्य

6) महत्वाचा फरक

कलम 20 - अपराधाबाबत संरक्षण

कलम 21 - जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य

कलम 21A - 6 ते 14 वर्षे शिक्षण

20 = अपराध संरक्षण

21 = जीवन व स्वातंत्र्य

21A = शिक्षण

PYQ लक्षात ठेवा:

- कलम 20 व 21 - आणीबाणीतही निलंबित नाहीत
- शिक्षणाचा हक्क - 86 वी दुरुस्ती
- वयोगट - 6 ते 14 वर्षे
- न्याय्य प्रक्रिया - मेनका गांधी खटला

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 12 : अटक व स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण – कलम 22

1) कलम 22 – सामान्य माहिती ★

- अटक व स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण
- नागरिक आणि परकीय व्यक्ती दोघांनाही उपलब्ध
- अपवाद :
 - शत्रू देशाची व्यक्ती
 - प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेखालील व्यक्तीला कलम 22(1) व 22(2) चे संरक्षण नाही

3) दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता

दंडात्मक स्थानबद्धता :

- अपराध केल्यानंतर शिक्षा
- न्यायालयीन खटला व दोषसिद्धी आवश्यक

प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता :

- संभाव्य अपराध रोखण्यासाठी आधीच स्थानबद्धता
- शिक्षा नसून प्रतिबंधात्मक उपाय
- खटला किंवा दोषसिद्धी आवश्यक नाही

5) संसदेचे अधिकार – कलम 22(7)

संसद कायद्याने ठरवू शकते :

- सल्लागार मंडळाशिवाय तीन महिन्यांपेक्षा अधिक स्थानबद्धतेची परिस्थिती
- कमाल स्थानबद्धता कालावधी
- सल्लागार मंडळाची चौकशी प्रक्रिया

सामान्य अटक = कारण + वकील +
24 तासांत दंडाधिकारी

प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता =
संभाव्य अपराध रोखणे

2) सामान्य अटकेतील अधिकार ★★

- अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर सांगणे
- आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला व बचाव घेणे
- अटकेपासून 24 तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकार्यासमोर हजर करणे
- प्रवासासाठी लागणारा वेळ 24 तासांत धरला जात नाही
- दंडाधिकार्याच्या आदेशाशिवाय 24 तासांपेक्षा अधिक कोठडी नाही

4) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेतील संरक्षण ★

- स्थानबद्धतेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवेणे
- आदेशाविरुद्ध निवेदन करण्याची संधी
- सार्वजनिक हिताविरुद्धची तथ्ये उघड करणे आवश्यक नाही
- तीन महिन्यांपेक्षा अधिक स्थानबद्धतेसाठी सल्लागार मंडळाचे मत आवश्यक
- सल्लागार मंडळांतील सदस्य उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले, राहिलेले किंवा होण्यास पात्र

6) परीक्षेसाठी महत्वाचे

- प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या मोजक्या लोकशाही देशांत भारताचा समावेश
- केंद्र व राज्य दोन्ही प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे कायदे करू शकतात
- 24 तासांची मर्यादा सामान्य अटकेस लागू
- प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता म्हणजे दोषसिद्धी नाही

PYQ लक्षात ठेवा :

अटक संरक्षण – कलम 22

24 तासांत – दंडाधिकार्यासमोर

3 महिन्यांपुढे – सल्लागार मंडळ

प्रवासाचा वेळ – 24 तासांत समाविष्ट नाही

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 13 : शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम 23 व 24)

1) शोषणाविरुद्ध हक्क ★

- संविधानाचा भाग III
- कलम 23 व 24
- नागरिक व परकीय व्यक्ती दोघांनाही उपलब्ध
- राज्य तसेच खाजगी व्यक्तींविरुद्ध लागू
- मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण

2) कलम 23 – मानव व्यापार व सक्तीच्या श्रमास मनाई ★★

मनाई असलेले प्रकार :

- मानव व्यापार
- बेगार
- सक्तीचे श्रम
- वेठबिगारी
- मोबदला न देता किंवा किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदल्यात सक्तीने काम
- उल्लंघन हा कायद्यानुसार दंडनीय अपराध
- 'बेगार' म्हणजे मोबदल्याशिवाय सक्तीने काम
- संरक्षण राज्य व खाजगी व्यक्तींविरुद्ध

3) कलम 23 मधील अपवाद

- राज्य सार्वजनिक उद्देशासाठी सक्तीची सेवा लावू शकते
- अशा सेवेत धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग या आधारांवर भेदभाव करता येत नाही
- उदाहरण – राष्ट्रीय किंवा सामाजिक सेवा

4) कलम 24 – बालकामगारास मनाई ★★★

- 14 वर्षाखालील बालकास कामावर ठेवण्यास मनाई:
 1. कारखाना
 2. खाण
 3. इतर धोकादायक रोजगार
- फक्त नागरिक नव्हे, सर्व बालकांना संरक्षण
- राज्य व खाजगी व्यक्तींवर बंधनकारक

5) संबंधित महत्वाचे कायदे

- बंधित श्रमपद्धती (निर्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियामन) अधिनियम, 1986
- 2016 दुरुस्ती:
 - बालक – 14 वर्षाखालील
 - किशोर – 14 ते 18 वर्षे
- बालकांना सर्व व्यवसायांत रोजगारास सामान्यतः मनाई
- किशोरांना धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये रोजगारास मनाई

6) कलम 23 व 24 मधील फरक

कलम 23:

- मानव व्यापार, बेगार व सक्तीचे श्रम
- सर्व व्यक्तींना संरक्षण

कलम 24:

- 14 वर्षाखालील बालक
- कारखाना, खाण व धोकादायक रोजगारात कामास मनाई

PYQ लक्षात ठेवा:

बेगारास मनाई – कलम 23

बालकामगारास मनाई – कलम 24

बालक – 14 वर्षाखालील

किशोर – 14 ते 18 वर्षे

23 = मानव व्यापार + बेगार + सक्तीचे श्रम

24 = 14 वर्षाखालील बालकामगारास मनाई

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 14 : धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28)

1) सामान्य माहिती ★

- संविधानाचा भाग III – कलम 25 ते 28
- सर्व व्यक्तींना उपलब्ध
- भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य
- सर्व धर्मांना समान संरक्षण
- धार्मिक स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य व इतर मूलभूत हक्कांच्या अधीन

2) कलम 25 – विवेक व धर्मस्वातंत्र्य ★★

प्रत्येक व्यक्तीला :

- विवेक स्वातंत्र्य
- धर्म मानण्याचा अधिकार
- धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार
- धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार

राज्यांचे अधिकार :

- धार्मिक आचरणाशी संबंधित आर्थिक, राजकीय व धर्मनिरपेक्ष कार्यांचे नियमन
- सामाजिक कल्याण व सुधारणेसाठी कायदा
- सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था सर्व वर्गांना खुल्या करणे

टीप: कृपाण धारण करणे हे शीख धर्माच्या आचरणाचा भाग

3) कलम 26 – धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन

प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाला :

- धार्मिक व धर्मादाय संस्था स्थापन व चालवणे
- धर्मविषयक व्यवहार स्वतः व्यवस्थापित करणे
- जंगम व स्थावर मालमत्ता मिळवणे
- कायद्यानुसार मालमत्तेचे प्रशासन करणे

अधीनता – सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्य

4) कलम 27 – विशिष्ट धर्मासाठी करास मनाई ★

- विशिष्ट धर्माच्या प्रचार किंवा देखभालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कराची सक्ती नाही
- 'कर' व 'शुल्क' यांत फरक
- धार्मिक संस्थेच्या नियमनासाठी सेवा-शुल्क आकारता येते

5) कलम 28 – धार्मिक शिक्षण व उपासना ★★

- पूर्णतः राज्यनिधीतून चालणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत धार्मिक शिक्षणास मनाई
- राज्य प्रशासित पण न्यास/देणगीच्या अटीवर स्थापन संस्थेला अपवाद
- राज्यमान्य किंवा राज्यसहाय्यित संस्थेत धार्मिक शिक्षण/उपासनेत सक्तीने सहभाग नाही
- अल्पवयीनासाठी पालकांची संमती आवश्यक

6) महत्वाचा फरक

कलम 25 –	व्यक्तीचा धार्मिक हक्क
कलम 26 –	धार्मिक संप्रदायाचा सामूहिक हक्क
कलम 27 –	विशिष्ट धर्मासाठी करास मनाई
कलम 28 –	शैक्षणिक संस्थांतील धार्मिक शिक्षण

PYQ लक्षात ठेवा:

विवेक व धर्मप्रचार – कलम 25
धार्मिक व्यवहार व्यवस्थापन – कलम 26
विशिष्ट धर्मासाठी करास मनाई – कलम 27
पूर्ण राज्यनिधीतील संस्थेत धार्मिक शिक्षणास मनाई – कलम 28

25 – व्यक्ती | 26 – संप्रदाय | 27 – कर | 28 – धार्मिक शिक्षण

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 15 : सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29 व 30)

1) सामान्य माहिती ★

- संविधानाचा भाग III
- कलम 29 व 30
- भारताची भाषिक, लिपीय व सांस्कृतिक विविधता जपणे
- अल्पसंख्याकांच्या हितांचे संरक्षण
- 'अल्पसंख्याक' शब्दाची संविधानात व्याख्या नाही

2) कलम 29(1) – संस्कृतीचे संरक्षण ★★

- भारताच्या भूभागात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही गटाला उपलब्ध
- स्वतंत्र भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा हक्क
- केवळ अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नाही
- हा सामूहिक हक्क आहे
- फक्त नागरिकांना उपलब्ध

3) कलम 29(2) – प्रवेशात भेदभावास मनाई

- राज्य चालवत असलेल्या किंवा राज्यनिधीतून सहाय्य मिळणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश नाकारता येत नाही
- भेदभावाचे आधार:
धर्म, वंश, जात किंवा भाषा
- फक्त नागरिकांना उपलब्ध
- व्यक्तीगत हक्क

4) कलम 30(1) – अल्पसंख्याकांचा शैक्षणिक हक्क ★★★

- धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याकांना उपलब्ध
- आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था स्थापन व प्रशासित करण्याचा हक्क
- अल्पसंख्याक दर्जा राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारे ठरवला जातो
- प्रशासनाचा हक्क म्हणजे गैरव्यवस्थापनाचा हक्क नाही
- राज्य वाजवी नियमन करू शकते

5) कलम 30(1A) व 30(2)

कलम 30(1A):

- अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थेची मालमत्ता संपादित करताना हक्क बाधित होणार नाही अशी रक्कम

कलम 30(2):

- राज्य सहाय्य देताना संस्था धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे म्हणून भेदभाव करणार नाही

6) कलम 29 व 30 मधील फरक

कलम 29:	कलम 30:
• नागरिकांच्या कोणत्याही गटाची भाषा, लिपी व संस्कृती • फक्त अल्पसंख्याकांपुरते मर्यादित नाही • प्रवेशातील भेदभावास मनाई	• फक्त धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक • शिक्षणसंस्था स्थापन व प्रशासनाचा हक्क

7) परीक्षेसाठी महत्वाचे

- कलम 29 मध्ये 'अल्पसंख्याक' शब्द नाही
- कलम 30 धर्म व भाषा या दोन आधारांवरील अल्पसंख्याकांसाठी
- राज्यांचे नियमन शैक्षणिक दर्जा व प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी शक्य
- धर्मनिरपेक्ष शिक्षणासाठी राज्य मानके ठरवू शकते

29 = भाषा + लिपी + संस्कृती + प्रवेश

30 = अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था

PYQ लक्षात ठेवा:

- संस्कृती जतन – कलम 29(1)
- प्रवेशात भेदभावास मनाई – कलम 29(2)
- अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था – कलम 30
- अल्पसंख्याक आधार – धर्म किंवा भाषा

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 16 : घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम 32)

1) कलम 32 – सामान्य माहिती ★★

- मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क
- कलम 32 स्वतः मूलभूत हक्क
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – ‘संविधानाचे हृदय आणि आत्मा’
- सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश व पाच प्रकारचे लेख जारी करू शकते
- संसद इतर न्यायालयांनाही हा अधिकार देऊ शकते
- घटनात्मक उपायांचा हक्क फक्त संविधानातील तरतुदीनुसार निलंबित होऊ शकतो

2) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) ★

अर्थ – ‘व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करा’

- बेकायदेशीर अटकतून मुक्ततेसाठी
- सार्वजनिक व खाजगी दोन्ही प्राधिकरणांविरुद्ध शक्य
- अटकेत असलेली व्यक्ती किंवा तिच्यावतीने अन्य व्यक्ती अर्ज करू शकते

3) परमादेश (Mandamus)

अर्थ – ‘आम्ही आदेश देतो’

- सार्वजनिक अधिकारी किंवा संस्थेला कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश
- खाजगी व्यक्तीविरुद्ध सामान्यतः नाही
- राष्ट्रपती व राज्यपालांविरुद्ध त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी जारी होत नाही

4) प्रतिषेध (Prohibition)

अर्थ – ‘प्रतिबंध करणे’

- वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला
- अधिकारक्षेत्राबाहेरील कार्यवाही थांबवण्याचा आदेश
- निर्णय होण्यापूर्वी जारी
- प्रतिबंधात्मक स्वरूप

5) उत्प्रेषण (Certiorari)

अर्थ – ‘प्रमाणित करा / माहिती द्या’

- वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द करते
- अधिकारक्षेत्राचा अभाव, अतिरेक किंवा कायद्याची चूक
- निर्णयानंतरही जारी
- सुधारात्मक स्वरूप

6) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

अर्थ – ‘कोणत्या अधिकाराने?’

- सार्वजनिक पद धारण करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराची चौकशी
- पद वैधानिक किंवा घटनात्मक व सार्वजनिक असावे
- कोणताही व्यक्ती अर्ज करू शकतो
- वैयक्तिक हक्क सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही

7) कलम 32 व 226 मधील फरक

कलम 32 – सर्वोच्च न्यायालय	कलम 226 – उच्च न्यायालय
• फक्त मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी • स्वतः मूलभूत हक्क	• मूलभूत हक्क आणि ‘इतर कोणत्याही उद्देशासाठी’ • घटनात्मक हक्क • कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक

बंदी प्रत्यक्षीकरण – मुक्तता | परमादेश – कर्तव्य | प्रतिषेध – थांबवा |
उत्प्रेषण – आदेश रद्द | अधिकार पृच्छा – पदाचा अधिकार

PYQ लक्षात ठेवा :

- हृदय व आत्मा – कलम 32
- निर्णयापूर्वी – प्रतिषेध
- निर्णयानंतर आदेश रद्द – उत्प्रेषण
- सार्वजनिक पद – अधिकार पृच्छा

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 17 : कलम 33 ते 35 व हक्कांचे निलंबन

1) कलम 33 - सशस्त्र दलांच्या हक्कांमध्ये बदल ★

- संसदेला भाग III मधील हक्क मर्यादित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार

लागू घटक:

- सशस्त्र दल
- सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणारे दल
- गुप्तचर व प्रति-गुप्तचर संस्था
- संबंधित दूरसंचार यंत्रणेतील कर्मचारी

उद्देश:

- कर्तव्यांचे योग्य पालन व शिस्त राखणे
- कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला

2) कलम 34 - लष्करी कायदा

- एखाद्या क्षेत्रात लष्करी कायदा लागू असताना मूलभूत हक्कांवर निर्बंध शक्य
- सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेल्या कृतींना संसद कायद्याने संरक्षण देऊ शकते
- भरपाई किंवा आदेशांना वैधता देण्याचा संसदेला अधिकार
- 'लष्करी कायदा' आणि 'राष्ट्रीय आणीबाणी' वेगळे

3) कलम 35 - संसदेला विशेष अधिकार ★

फक्त संसद कायदा करू शकते:

- कलम 16(3) - नोकरीसाठी निवासाची अट
- कलम 32(3) - इतर न्यायालयांना लेखाधिकार
- कलम 33 - दलांच्या हक्कांवरील मर्यादा
- कलम 34 - लष्करी कायद्यातील कृतींना संरक्षण
- भाग III अंतर्गत अपराधांसाठी शिक्षा

4) कलम 358 - कलम 19 चे निलंबन ★★

- राष्ट्रीय आणीबाणी फक्त युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाच्या आधारावर असताना
- कलम 19 आपोआप निलंबित
- सशस्त्र बंडाच्या आधारावरील आणीबाणीत लागू नाही
- फक्त आणीबाणीशी संबंधित कायद्याला संरक्षण
- आणीबाणी संपल्यावर कलम 19 पुन्हा कार्यरत

5) कलम 359 - न्यायालयात जाण्याचा हक्क

- राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्दिष्ट मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क निलंबित करू शकतात
- मूलभूत हक्क स्वतः निलंबित होत नाही; त्यांची अंमलबजावणी स्थगित होते
- कलम 20 व 21 निलंबित करता येत नाहीत
- संपूर्ण भारतात किंवा काही भागात आदेश लागू शकतो
- आदेशाचा कालावधी आणीबाणीपेक्षा जास्त नसतो

6) कलम 358 व 359 मधील फरक

कलम 358:	कलम 359:
- फक्त कलम 19 - आपोआप लागू - फक्त युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण	- राष्ट्रपती आदेश आवश्यक - आदेशात नमूद हक्कांची अंमलबजावणी स्थगित - कलम 20 व 21 अपवाद - कोणत्याही राष्ट्रीय आणीबाणीत शक्य

33 - दल | 34 - लष्करी कायदा | 35 - संसद

358 - कलम 19 | 359 - न्यायालयीन अंमलबजावणी

PYQ लक्षात ठेवा:

- कलम 33 चा कायदा - फक्त संसद
- कलम 19 आपोआप निलंबन - कलम 358
- राष्ट्रपती आदेश - कलम 359
- कलम 20 व 21 - निलंबित नाहीत

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 18 : राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

1) सामान्य माहिती ★★★

- संविधानाचा भाग IV – कलम 36 ते 51
- प्रेरणा – आयर्लंडचे संविधान
- उद्देश – कल्याणकारी राज्याची स्थापना
- सामाजिक व आर्थिक लोकशाही साध्य करणे
- राज्याच्या कायदे व धोरणांना मार्गदर्शन
- न्यायालयाद्वारे थेट अंमलबजावणीयोग्य नाहीत
- तरीही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत

2) कलम 36 व 37

कलम 36:

- 'राज्य'ची व्याख्या कलम 12 प्रमाणे

कलम 37:

- मार्गदर्शक तत्वे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नाहीत
- देशाच्या शासनात मूलभूत
- कायदे करताना त्यांचा उपयोग करणे हे राज्याचे कर्तव्य

3) समाजवादी तत्वे ★

- कलम 38 – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याययुक्त व्यवस्था
- कलम 39 – उपजीविका, संसाधनांचे न्याय्य वितरण, समान कामास समान वेतन
- कलम 39A – समान न्याय व मोफत कायदेशीर मदत
- कलम 41 – काम, शिक्षण व सार्वजनिक सहाय्य
- कलम 42 – न्याय्य कामस्थिती व प्रसूती सहाय्य
- कलम 43 – निर्वाह वेतन व सभ्य जीवनमान
- कलम 43A – उद्योग व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग
- कलम 47 – पोषण, जीवनमान व सार्वजनिक आरोग्य

4) गांधीवादी तत्वे ★

- कलम 40 – ग्रामपंचायतींची स्थापना
- कलम 43 – कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन
- कलम 43B – सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन
- कलम 46 – SC, ST व दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक-आर्थिक हित
- कलम 47 – मादक पेयांच्या सेवनावर प्रतिबंधासाठी प्रयत्न
- कलम 48 – शेती व पशुसंवर्धनाचे आधुनिक संघटन

5) उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे ★

- कलम 44 – समान नागरी संहिता
- कलम 45 – सहा वर्षाखालील बालकांची प्रारंभिक कालजी व शिक्षण
- कलम 48 – आधुनिक व वैज्ञानिक शेती
- कलम 48A – पर्यावरण, वने व वन्यजीव संरक्षण
- कलम 49 – राष्ट्रीय महत्वाच्या स्मारकांचे संरक्षण
- कलम 50 – न्यायपालिका व कार्यपालिका विभक्त करणे
- कलम 51 – आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा

6) महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या

- 42वी दुरुस्ती, 1976 – कलम 39A, 43A व 48A जोडले
- 44वी दुरुस्ती, 1978 – कलम 38(2) जोडले
- 86वी दुरुस्ती, 2002 – कलम 45 मध्ये बदल
- 97वी दुरुस्ती, 2011 – कलम 43B जोडले

PYQ लक्षात ठेवा:

- ग्रामपंचायत – कलम 40
- समान नागरी संहिता – कलम 44
- पर्यावरण संरक्षण – कलम 48A
- न्यायपालिका-कार्यपालिका विभाजन – कलम 50

भाग IV = कलम 36-51

प्रेरणा = आयर्लंड

उद्देश = कल्याणकारी राज्य

MPSC Combine – भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 19 : मूलभूत कर्तव्ये (कलम 51A)

1) सामान्य माहिती ★ ★ ★

- संविधानाचा भाग IVA – कलम 51A
- प्रेरणा – तत्कालीन सोव्हिएत संघ (USSR)
- स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवर समावेश
- 42वी घटनादुरुस्ती, 1976 ने 10 कर्तव्ये जोडली
- 86वी घटनादुरुस्ती, 2002 ने 11वे कर्तव्य जोडले
- सध्या एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये
- फक्त भारतीय नागरिकांसाठी
- न्यायालयाद्वारे थेट अंमलबजावणीयोग्य नाहीत

2) मूलभूत कर्तव्ये – कलम 51A

- (a) संविधानाचे पालन करणे; त्याचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे
- (b) स्वातंत्र्यलढ्यास प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे पालन करणे
- (c) भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता जपणे
- (d) देशाचे संरक्षण करणे व बोलावल्यास राष्ट्रीय सेवा बजावणे
- (e) धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांपलीकडे बंधुभाव वाढवणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी करणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे
- (f) भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे जतन करणे
- (g) वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा करणे; सजीवांबद्दल दयाभाव ठेवणे
- (h) वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकसपणा व सुधारणेची भावना विकसित करणे
- (i) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसेचा त्याग करणे
- (j) वैयक्तिक व सामूहिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांत उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे
- (k) पालक किंवा पाल्याने 6 ते 14 वर्षांच्या मुलाला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे

3) परीक्षेसाठी महत्वाचे

- मूल संविधानात मूलभूत कर्तव्ये नव्हती
- ही नैतिक व नागरी कर्तव्ये आहेत
- संसद कायद्याद्वारे कर्तव्यांना प्रभाव देऊ शकते
- न्यायालये कायद्यांचा अर्थ लावताना कर्तव्यांचा आधार घेऊ शकतात
- कर भरणे व मतदान करणे हे मूलभूत कर्तव्यांच्या यादीत नाही

PYQ लक्षात ठेवा:

- मूलभूत कर्तव्ये – 42वी दुरुस्ती
- 11वे कर्तव्य – 86वी दुरुस्ती
- समिती – स्वर्णसिंग समिती
- प्रेरणा – USSR
- वयोगट – 6 ते 14 वर्षे

MPSC Combine - भारतीय राज्यव्यवस्था

भाग 20 : हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व कर्तव्ये - तुलना

1) तुलनात्मक तक्ता ★★

मूलभूत हक्क	मार्गदर्शक तत्त्वे	मूलभूत कर्तव्ये
- भाग III - कलम 12 ते 35 - प्रेरणा - अमेरिका - व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण - न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य - राज्यावर प्रामुख्याने नकारात्मक बंधने - काही हक्क नागरिकांना; काही सर्व व्यक्तींना - कायदेशीर उपाय - कलम 32 व 226	- भाग IV - कलम 36 ते 51 - प्रेरणा - आयरलंड - कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट - न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नाहीत - राज्यासाठी सकारात्मक निर्देश - राज्याच्या धोरण व कायदेनिर्मितीस मार्गदर्शन - सामाजिक व आर्थिक लोकशाही	- भाग IVA - कलम 51A - प्रेरणा - USSR - नागरिकांच्या नैतिक व नागरी जबाबदाऱ्या - थेट न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नाहीत - फक्त भारतीय नागरिकांसाठी - सध्या एकूण 11

2) हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांचा संबंध

- दोन्ही परस्परपूरक; संघर्ष नव्हे तर समन्वय आवश्यक
- मूलभूत हक्क - राजकीय लोकशाही
- मार्गदर्शक तत्त्वे - सामाजिक व आर्थिक लोकशाही
- व्यक्तिस्वातंत्र्य व समाजकल्याण यांचा समतोल
- संविधानाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी दोन्ही आवश्यक

4) कलम 31C - परीक्षेसाठी

- कलम 39(b) व 39(c) लागू करणाऱ्या कायद्यांना कलम 14 व 19 च्या आव्हानापासून संरक्षण
- सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत संरक्षण वादवण्याचा 42व्या दुरुस्तीचा भाग मिनर्वा मिल्समध्ये अवैध
- कलम 39(b) - भौतिक संसाधनांचे सामूहिक हितासाठी वितरण
- कलम 39(c) - संपत्ती व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण रोखणे

3) महत्वाचे न्यायनिर्णय ★★

- चंपकम दोरोराजन खटला (1951)
 - संघर्षात मूलभूत हक्कांना प्राधान्य
 - पहिल्या घटनादुरुस्तीची पार्श्वभूमी
- गोलकनाथ खटला (1967)
 - संसद मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करू शकत नाही, असा निर्णय
 - नंतर 24व्या दुरुस्तीने बदल
- केशवानंद भारती खटला (1973)
 - संसद दुरुस्ती करू शकते
 - संविधानाची मूलभूत संरचना बदलू शकत नाही
- मिनर्वा मिल्स खटला (1980)
 - मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांतील समतोल ही मूलभूत संरचना

5) कर्तव्यांचे महत्त्व

- कायद्याच्या घटनात्मकतेचा अर्थ लावताना सहाय्य
- पर्यावरण, राष्ट्रीय एकता व सार्वजनिक मालमत्तेबाबत नागरिकांना दिशा
- हक्कांसोबत जबाबदारीची जाणीव
- संसद संबंधित कायदे करू शकते

हक्क = स्वातंत्र्य | तत्त्वे = कल्याण |
कर्तव्ये = जबाबदारी

PYQ लक्षात ठेवा:

- हक्क - तत्त्वे समतोल - मिनर्वा मिल्स
- मूलभूत संरचना - केशवानंद भारती
- कलम 31C - कलम 39(b) व 39(c)
- हक्कांची प्रेरणा - अमेरिका | तत्त्वे - आयरलंड | कर्तव्ये - USSR